

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 682/2530	สหกรณ์การเกษตร เมือง เลย จำกัด	โจทก์
	นาย วีระ จันทรังษี	จำเลย
	นาง สันตยา พาพิเสวต	ผู้ร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 1330

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ผู้ร้องซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยสุจริตผู้ร้องยอมเป็น
เจ้าของที่ดินดังกล่าวตาม ป.พ.พ. มาตรา 1330แม้ภายหลังจะปรากฏว่าที่ดินดังกล่าว
มิใช่ของจำเลยก็หาทำให้การซื้อจากการขายทอดตลาดเป็นโมฆะไม่ ผู้ร้องจะขอให้
ยกเลิกการขายทอดตลาดและรับเงินคืนไม่ได้.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินกู้และบังคับจำนอง ศาลชั้น
ต้นพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย หากจำเลยไม่ชำระให้เอา
ทรัพย์สินที่จำนองไว้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้จนครบ หากได้เงินไม่พอ
ชำระ ให้โจทก์นำเอาทรัพย์สินอื่นขายทอดตลาดชำระหนี้จนครบ

จำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดีนำเจ้าพนักงานบังคับ
คดียึดที่ดินที่จำเลยจำนองไว้กับโจทก์ออกขายทอดตลาด ผู้ร้องประมูลซื้อได้ เจ้า
พนักงานที่ดินจดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่ผู้ร้อง แต่ผู้ร้องไม่ได้รับการส่งมอบ

ที่ดินเพราะมีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นสั่งยกเลิกการขายทอดตลาดและขอรับเงินคืน

โจทก์คัดค้านว่า ที่ดินที่ขายทอดตลาดคดีนี้โจทก์รับจำนองไว้โดยสุจริต การยึดและการขายทอดตลาดเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายจนมีการจดทะเบียนโอนที่ดินเป็นของผู้ร้องแล้วการที่จำเลยไม่สามารถส่งมอบที่ดินให้แก่ผู้ร้องมิใช่ความผิดของโจทก์ แต่เป็นความผิดของจำเลยและเป็นความประมาทเลินเล่อของผู้ร้อง ทั้งจำเลยยอมจะคืนเงินค่าซื้อทรัพย์สิน ค่าใช้จ่าย และค่าดอกเบี้ยให้แก่ผู้ร้องรวมเป็นเงิน 69,855 บาท ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาในสำนวนคดีนี้แล้ว ขอให้ยกคำร้อง

จำเลยแถลงไม่คัดค้านที่ผู้ร้องขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดทรัพย์สินและขอรับเงินคืน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า การขายทอดตลาดทรัพย์สินระหว่างเจ้าพนักงานบังคับคดีกับผู้ร้องเป็นการซื้อขายทรัพย์สินที่ไม่มีอยู่ในขณะทำนิติกรรม วัตถุประสงค์แห่งนิติกรรมเป็นการพ้นวิสัย การซื้อขายเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 113 ทุกฝ่ายกลับคืนสู่ฐานะเดิม ให้โจทก์จำเลยคืนเงินที่ได้รับจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินต่อศาลภายใน 15 วัน

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2519 โจทก์จำเลยทำสัญญาจำนองและจดทะเบียนกันตามสัญญาจำนองเอกสารท้ายฟ้อง หมายเลข 6 ระบุทรัพย์สินจำนองคือที่ดินหมู่ที่ 12 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เนื้อที่ 13 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) ทะเบียนเล่ม 6 เล่มที่ 202 หน้า 119 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2502 ต่อมาโจทก์ฟ้องบังคับจำนอง ศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี เจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินดังกล่าว ออกประกาศขายทอดตลาด ผู้ร้องประมูลซื้อได้จากการขายทอดตลาดในราคา 65,000 บาท และเจ้าพนักงานที่ดินได้จดทะเบียนโอนที่ดินดังกล่าวเป็นของผู้ร้องแล้ว แต่การส่งมอบที่ดินไม่อาจกระทำได้ เพราะมีการออกโฉนดที่ดินดังกล่าวและโอนจากของจำเลยเป็นของบุคคลอื่นไปก่อนที่จะจำเลยจะนำมาจดทะเบียนจำนองแก่โจทก์

พิเคราะห์แล้ว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ร้องซื้อที่ดินตามคำร้องจากการขายทอดตลาดตามคำสั่งศาลโดยสุจริต ผู้ร้องย่อมเป็นเจ้าของที่ดินดังกล่าวตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1300 แม้ความปรากฏขึ้นภายหลังว่าที่ดินดังกล่าวมิใช่ของจำเลยก็หาทำให้การซื้อจากการขายทอดตลาดนั้นเป็นโมฆะไม่ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยให้ยกคำร้องของผู้ร้องขอบแล้ว ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-สวัสดิ์ รอดเจริญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ